



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PETIÇÃO Nº 19305 - PR (2026/0281789-0)

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE : FABIANO MARTINS
REQUERENTE : FABIANO MARTINS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ SADA FILHO - PR089706
REQUERIDO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

DESPACHO

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência com o fim de atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial nos autos do Processo n. 0006970-79.2026.8.16.0035.

Alega a parte requerente a plausibilidade do direito, uma vez que demonstra, nas razões do Agravo, a necessidade de afastamento da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial diante da negativa de prestação jurisdicional em afronta ao art. 1.022 do CPC, a aplicação retroativa do art. 921, § 5º, do CPC em violação ao art. 14 do CPC, a indevida aplicação da Súmula 83 do STJ, a manifesta inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em Embargos nitidamente prequestionadores, a violação ao princípio da sucumbência tendo em vista o reconhecimento da prescrição material ocasionada pela própria desídia da parte recorrida, bem como a comprovação da divergência jurisprudencial.

Sustenta o evidente perigo de dano, pois a imediata eficácia do acórdão recorrido permite a consolidação de efeitos patrimoniais de difícil reversão, quais sejam, a multa processual aplicada à parte agravante com base no art. 1.026, § 2º, do CPC e a exclusão da condenação da parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, embora reconhecida a prescrição material decorrente da própria desídia dela.

Requer a concessão da tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial, mediante a suspensão da eficácia do acórdão recorrido, ou os efeitos patrimoniais dele decorrentes, até o julgamento definitivo do recurso.

É o **relatório**.

Decido.

A parte, smj, é patrocinada por curador especial (fl. 54), pelo que **não há custas a pagar ou procuração a regularizar**.

Compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 21, XIII, c, do RISTJ, decidir, "durante o recesso do Tribunal ou nas férias coletivas dos seus

membros, os pedidos de liminar em mandado de segurança, podendo, ainda, determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão, e demais medidas que reclamem urgência".

Da análise perfunctória dos autos, própria do regime excepcional em que analisado o presente pedido, verifica-se que a parte requerente não comprovou a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação apto a legitimar a atuação do plantão do Judiciário, não bastando, para tanto, a alegação de imediata eficácia do acórdão recorrido com a aplicação da multa processual do art. 1.026, § 2º, do CPC e a exclusão da condenação da parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que, em caso de procedência do recurso, o julgado impugnado será desconstituído.

Com efeito, a parte agravante não demonstrou a prática efetiva de atos processuais no período de plantão judiciário (2 a 31/7/2026) que possa lhe causar dano irreversível.

A atuação excepcional e interventiva desta Presidência, em regime de plantão judiciário e em substituição ao Relator, deve ocorrer apenas nas hipóteses em que ficar evidente prejuízo ao resultado útil do processo, o que não é o caso dos autos.

Sem custas a pagar, distribuam-se e remetam-se os autos ao(à) Ministro(a) Relator(a) .

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 15 de julho de 2026.

Ministro Herman Benjamin
Presidente